

[PRISM 시드] 산업 · 중소기업 — 국가지식재산위원회

기관: 국가지식재산위원회: 국가지식재산위원회: 2023 - 10 - 10 분류: C

— 아 래 —

- o 안전: 지식재산권 소송의 관할집중 제도 개선 방안 제안
- o 개요: 최근 들어 무형자산 보호의 중요성이 증가함에 따라, 지식재산권 소송의 전문성과 효율성을 향상시키기 위한 관할집중 제도의 확대 방안을 모색하였음.
- o 1. 배경 및 필요성
 - o 2016년부터 특허권 등 일부 지식재산권 소송의 1심이 고등법원 소재지 지방법원으로 집중되었으나, 여전히 1심의 지역적 편중 현상이 심각한 상황임. 특히 특허권 외의 지식재산권 소송 및 침해금지 가처분 형사소송은 관할집중 대상에서 제외되어 전문성 제고에 한계가 있었음.
- o 2. 개선 방안
 - o 제1차 지식재산권 관련 소송 전문성 제고 특별전문위원회(IP - 소송특위)에서 논의한 결과, 관할집중 개선안을 바탕으로 관련 법령의 제 · 개정을 추진하였으며, 무역위원회 및 특허청의 행정처분 불복소송을 관할집중 범위에 포함하는 방안도 마련함.
- o 3. 연구 결과
 - o - 저작권 사건은 관할집중 대상에서 제외하게 되었음.
 - o - 무역위원회 및 특허청 행정처분에 대한 항소심을 특허법원으로 집중하는 방향으로 변경됨.
 - o - 기술심리관 참여 범위를 확대하기 위한 내용은 제외됨.
 - o - 형사소송의 경우 피고인의 방어권 보장을 위해 1심과 2심 모두에서 피고인 의견 청취 및 이송 절차를 추가하는 방안을 제시하였음.
 - o 결론: 본 연구는 지식재산권 소송의 전문성과 신속성을 높이고 국가의 기술 안보 및 첨단기술 보호에 기여할 것으로 기대됨.

끝.

대외비